

מסורת הש"ס

(א) [בנימיהא הא ועי' חוקי לעיל ו: סדרה הא קמילי], (ב) [נימנות מה: עיש], (ג) [סנהדרין סו. עיש], (ד) [עירובין ח: ביק עד: סנהדרין פו: מכות יג: שפיעות ד,], (ה) [רש"י], (ו) [רש"י], (ז) [קידושין עו:], (ח) [פי' תוספות ב"מ עג: ד"ה רב],



הגהות הב"ח

(א) גמ' רבא אחיה דרב מרי בר רחל (ואמרי לה רבא אבוי דרב וכו' מרי בר רחל דרב וכו' מרי בר רחל חסא תלמי' וכו' ס"א ח"י זה וכן רש"י ותוספות לא גרסי ליה: (ב) שם על שגגתו חטאת חייבים על זדון סקילה: (ג) תוס' ד"ה ואמרי לה וטי' בשמעתא תלמי זה וקושא הא דרב אש: (ד) ד"ה כלאו וכו' בריש מ' מכות מצודיקי את הצדיק והרשעו את:



גליון הש"ס

תוס' ד"ה בלא נפאו וכו' בבבא' בראה לר"י עיקר. עיין סנהדרין דף סג ע"א תוספות ד"ה משום דהוי:



לעיו רש"י

מגשטר"ל [מניינשטר"ל]. פקיד, שוטר.



מוסף רש"י

לרב מרי בר רחל. מעובד טובכים רבא על ישראלית הוה, ומניניה בבורסיה דבבל. גבולס ממונים על ישראל. ואע"י דגר בעלמא אסור למנות פקדנ על ישראל, אפי' כיון דלאו מישלח מקרב לחיז קייני ביה (יבמות פה). לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד. לאו האמור בשבת לא עינן לשונם מלקות. אלא אשס יעצור עלוי יתרה זו התמרה שהוא סקילה ויסקל, ואם לא התרה זו סקילה והסרה זו מלקות אין דתי ללקות, שלא לשונם מלקות כהנו מתחילה (שבועות ד.). וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד. לאזהרת דבר שמינין עלוי מיתת ב"ד (מכות יג.) שלא יעשה בן שמתחייב עלוי שנתן ב"ד (שבועין יז.) ביק דעו. אין לוקין עליו. דמינת ב"ד הוא ענשו של לאו (ביק דעו). שלא ניתן לאו זה לאזהרה עונש מלקות כאשר לאוין, שהי' הוצי' להוציאו, אשס לא בן לא היה יכול לחיות מיתה (מכות יג.) אפילו לא התרו זו למיתה והמרו זו למלקות והשחא לא מוקטיגל, אפילו הכי לא לקי. דלאזהרת מיתה ניתן ולא למלקות (שבועין יז.) ובעיני סנהדרין יז.

מי שהחשיך פרק עשרים וארבע שבת

רב זציד מסני. להא דרמי בר חמא הכי: **אינו חייב חטאת**. דילפינן מע"ז דעד דעציד מעשה בגופיה: **אבל צמודי חייב סקילה**. מהיקישא דאמה וצהמתך דלעיל: **מי קפני**. הך דיוקא דדייקינן הא אין חייב כו' דילמא הכי קאמר המחלל בדבר שחייבין על שגגתו חטאת

ס' [חייבים על זדונו סקילה] הא דבר

שאין חייבים על שגגתו חטאת יש שאין חייבין ומאי ניהו דחייבין^(א) [על זדונו] סקילה ואין חייבין על שגגתו חטאת מחמיר: **ואמרי לה אבוי דרב מרי בר רחל ל"ג**. דאבוי דרב מרי איסור גיורא שמה. ומאן דגרס ליה גרס בתריה הכי להך לישנא בתרא קשיא הך דרב אכשריה לרב מרי בר רחל ומניה צפורסי דצבל ודך מילתא במסכת יצמות היא (דף מה:). צפורסי צלע"ז מנשטר"ל הן שוטרים. ואף על גב דאמר מר כל משימות שאמה משים לא יהו אלא מקרב אחיך" האפי' כיון דלאו מישלח מקרב אחיך קרינן ביה: **לאזהרם מיסם ציט דין**. דשאר מלאכות דשבת נמי מהאי קרא נפקא להו אזהרה הלכך לאזהרת מיתת ציט דין ניתן דלא ענש מיתה אלא אם כן הוהיה הלכך עיקר אזהרתו למקום שש זו מיתה אחאי ולא למלקות: ואפי'

בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ס' ועל זדונו סקילה הא אין חייבין על שגגתו חטאת אין חייבין על זדונו סקילה בלאו נמי לא מיחייב דהוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד וכל^(ב) דלאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אין לוקין עליו ואפי'

ואמרי לה רבא אבוי דרב מרי בר רחל. לא גרסינן ליה דהא

מוכח ציצמות דאבוי דרב מרי גר הוה דאמר צהמולך

(יצמות מה: ושס) רב אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה אפורסיה דצבל וקאמר כיון דלאו מישלח מקרב אחיך קרינן ביה וליכא למימר

דרבא אבוי דרב מרי נמי גר הוה דאס כן הוה ליה למימר רבא גיורא כדאמר הש"ס צעלמא איסור גיורא ועוד דאציו של רב מרי בר רחל משמע צצבא בתרא פקד מי שמת (דף קמט. ושס) דהיינו איסור גיורא דאמרינן איסור גיורא הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא ורב מרי צריה הורמו שלא צקדושה ולידתו צקדושה הוה אע"י דהתם לא גרסינן רב מרי בר רחל דומה הוא רב מרי בר רחל צריה דומה הוא אשותו היה מיהו רב אמרינן שהוא היה רב מרי בר רחל צריכא לזימנר דאיסור גיורא צא על רחל צת מר שמואל קודם שנתיגר דהא קאמר התם דהורמו שלא צקדושה הוה ורחל צת מר שמואל היטה כדאמר צכמה דוכתין רב מרי בר רחל צת מר שמואל ואמרינן צכתוצות (דף קכג.) דצנתיא דמר שמואל אישצתיין ושמא אז צא עליה ואף על גב דלאו לקמיה דר"ח ואמרו נשצימי וטהורה אני לאו כולהו אמרו הכי מיהו תימה אי רב מרי צריה דאיסור גיורא היינו ההוא דיצמות איך חי איסור כל כך מימות רב עד רבא והא רב יהודה תלמידו של רב ואמרינן צקדושין (דף עג:.) יום שמת רב יהודה נולד רב ואפילו רב מרי צנו צבר היה גדול בתורה הרבה צימי רב מנדמייה אפורסיה דצבל ורב מרי נמי איך יתכן שחי כ"כ ונראה כפירוש ר"ח דגרסינן ציצמות דרב אפי' אכשריה לרב מרי בר רחל ואע"י דציוס שמת רבא נולד רב אפי' יכול להיות שהיה רב מרי קטן צימי רבא וצימי רב אפי' צבר היה גדול בתורה וזקן ומניהו אפורסייה דצבל וכן ודאי נראה דיש צספרים רבים שכתוב צהם צשמעתא^(א) לאמרי לה והקשה דרב אפי' אכשריה לרב מרי בר רחל ומשני תרי רב מרי הוו ופירוש הוא שנכתב צספרים. מ"ר: **ב"לאו נמי יא מיחייב דה"ל יא** שניתן לאזהרת מיתת ב"ד. תימה לר"י מה צבק מ"מ ילקח על לאו דלא תעשה כל מלאכה דמיון שצא להוציר על מחמר וצמתמר ליכא מיתה אע"פ שצא להוציר נמי על שאר מלאכות דשייך צהו מיתה מכל מקום יש לו ללקות^(ב) כדאשכחן צצבא קמא (דף עד: ושס) דפליגי ר' יוחנן ור"א התם צעדים שהוכששו צנפס ולצסוף הוצמו דחד אמר נהרגין וחד אמר אין נהרגין ואמרינן נמי תסתיים דר' אלעזר דאמר אין נהרגין דאמר ר"א עדים שהוכששו צנפס לוקין ואי ס"י ר"א דאמר נהרגין ואפי' לוקין הוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אלא ש"מ ר"א דאמר אין נהרגין תסתיים אלמא משום דאין נהרגין כשהוכששו צתחילה לוקין ואמ"י דצעלמא ניתן לאו דלא תענה לאזהרת מיתה ב"ד היכא דהוצמו צתחילה^(ב) ועוד תימה לר"י דכל לאוין שצעולס שניתנו לאזהרת מיתת ב"ד יהיו לוקין עליהם כשלא התרו צהם למיתה אלא למלקות מההוא טעמא דלא ניתנו צאותה שעה לאזהרת מיתת ב"ד^(א) ונראה לר"י דשאני לאו דלא תענה דגלי ביה קרא דניתן למלקות כדאשכחן גצי עדות צן גרושה כדמפקינן צריש מסכת מכות (דף צ: ושס)^(ב) מוהרשעיו את הרשע והיה אם צן הכות הרשע ויכוין דכתב צלא תענה מלקות צהדיא אע"י דניתן לאזהרת מיתת ב"ד אית לן לאוקמי צכל מייל דלא מצי אחי לידי מיתת^(א) ומהאי טעמא נמי אחי שפיר הא דאמר צמכות צגמרא מעידין אנו את איש פלוני שהוא חייב לחצירו מאתים וזו ונמלאו וזוממים לוקין ומשלמין צברי ר' מאיר וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה דקאמר צשלמא לרבנן כדי רשעמו משום רשעה אחת אחת מחייבו כו' וקשה לר"י ל"ל למימר טעמא דרבנן משום כדי רשעמו תיפוק ליה דרבנן מוקימי לא תענה לאזהרה לעדים וזוממין ולא למלקות כדמוכח התם על משנת מעידים אנו את איש פלוני שחייב מלקות ארצעים וקשה לר"י נמי היכי מצי למימר לרבנן דלאזהרה דעדים וזוממים הוא דלתא ולא למלקות הא בצומה דגלות וצן גרושה מודו רצנן דאיכא מלקות ולמאי דפרישית אחי שפיר דכי היכי דלא אחי לידי מיתה אז לידי מלקות ע"י כאשר זמס לוקה משום לא תענה כיון דהתם לא צריך קרא דלא תענה לאזהרה לכאשר זמס משום הכי לקי צמעידים אנו צפלוגי שהוא צן גרושה אז שחייב גלות ואחי נמי שפיר הא דתלי טעמא דרבנן התם משום כדי רשעמו דאי לאו משום כדי רשעמו היו לוקין משום לא תענה אפי' לרבנן דאע"י דסצירא להו דלא תענה אזהרה לכאשר זמס הוא דלתא דלא ענש כאשר זמס אלא אם כן הוהיר והיו כללאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד שלא נכתב למלקות אלא לאזהרת מיתה ה"מ דוקא כשחייב מלקות מכאשר זמס כגון מעידים אנו צאיש פלוני שחייב מלקות אבל כשאין חייבים מכאשר זמס אלא ממון לא מצעי התם לא תענה לאזהרה דכאשר זמס הוו מודו רצנן דלוקין משום לא תענה כמו צצן גרושה וגלות אי לאו משום כדי רשעמו ויאת"ל למאי דפירש דאי לאו דגלי קרא צהדיא מלקות צלא תענה אפי' לרבנן דאע"י דסצירא להו דלא תענה אזהרה לכאשר זמס הוא דלתא דלא ענש כאשר זמס אלא אם כן הוהיר והיו כללאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד שלא נכתב למלקות אלא לאזהרת מיתה ה"מ דוקא כשחייב מלקות מכאשר זמס כגון מעידים אנו צאיש פלוני שחייב מלקות מכאשר זמס אלא ממון לא מצעי התם לא תענה לאזהרה דכאשר זמס הוו מודו רצנן דלוקין משום לא תענה כמו צצן גרושה וגלות אי לאו משום כדי רשעמו ויאת"ל למאי דפירש דאי לאו דגלי קרא צהדיא מלקות צלא תענה אפי' למאן דמחייב צלאו שאין צו מעשה צלאו שאלן צו מעשה לאוקמא מילתא צין לרבנן צין לרצי מאיר דמתניתין דמכות אע"י דטעמא דלאו שאין צו מעשה נמי לא אחי לר"י^(א) ולמאי דפי' אינטריך והצדיקו למלקות אפי' למאן דמחייב צלאו שאין צו מעשה ועוד היה רגיל לתרך כיון דלא תענה סתם כתיב אכל מיילי קאי ולהכי מיחייב מלקות כאילו נכתב אצן גרושה ואגלות וכאילו נכתב לא תענה שקר צממון ולצן גרושה וגלות שאז לא היה הנכתב לממון ניתן לאזהרה כאשר זמס ולכך היה ראוי ללקות עליו והכי נמי השתא אע"פ שהא לא היה ראוי ללקות על אותו הניתן לאזהרת מיתה אפי' כשאינו יכול לצא לידי מיתה עכשוי יש ללקות עליו כל זמן שלא יוכל לצא לידי מיתה הוואיל ונכתב על מיתה לממון ציחד סתם וניתן להלקות עליו בצומת מיתה נמי ניתן ללקות כל זמן שלא יוכל לצא לידי מיתה ולפי טעם זה לא היה יכול לתרך צריש מכות משום דהוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתה ב"ד כי פריך ותיפוק ליה משום לא תענה דאע"פ שניתן לאזהרת מיתה יש ללקות עליו הוואיל ונכתב סתם על מיתה ודברים אחרים כדפרישית ולפי לשון זה לא אחי דרשה דוהצדיקו אלא למאן דאית ליה לאו שאין צו מעשה אין לוקין עליו כדמשני צריש מכות אבל קשה דצבל הש"ס חשיב לאו דשבת ניתן לאזהרת מיתת ב"ד ואמאי הא קאי נמי אללא דמחמר ושהיהא דאיסי (לעיל דף י:.) דליכא מיתה וי"ל כיון דכתיב כל העושה צו מלאכה יומת משמע סתם מלאכה דשבת היינו שצמיתה ולהכי לא משמע לאו דמלאכה דאיסי אבל לאו דלא תענה משמע שאר דברים שאין צהן מיתה ומלקות וכן לאו דמחמר דלא תעשה כל מלאכה אחת וצהמתך משמע אשאר חיובי צבת טפי ממחמר מדכתיב אחת כדקאמר הכא ל"מ מדכתיב לא תעשה ולא כתיב לא תעשו והוא"ל נמי אע"י דנפקא מאל ילא (עירובין פ:) צהדי תחומיין דצמלקות אין לוקין עליו אפי' לא התרו צו למיתה דכל סתם הווא"ל דשבת איתא צקרא דויכלא העם מהציב ומירון ראשון^(א) נראה לר"י עיקר. מ"ר: והא

קנה.

ואמרי לה רבא אבוי דרב מרי בר רחל. לא גרסינן ליה דהא

מוכח ציצמות דאבוי דרב מרי גר הוה דאמר צהמולך

(יצמות מה: ושס) רב אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה אפורסיה דצבל וקאמר כיון דלאו מישלח מקרב אחיך קרינן ביה וליכא למימר

דרבא אבוי דרב מרי נמי גר הוה דאס כן הוה ליה למימר רבא גיורא כדאמר הש"ס צעלמא איסור גיורא ועוד דאציו של רב מרי בר רחל משמע צצבא בתרא פקד מי שמת (דף קמט. ושס) דהיינו איסור גיורא דאמרינן איסור גיורא הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא ורב מרי צריה הורמו שלא צקדושה ולידתו צקדושה הוה אע"י דהתם לא גרסינן רב מרי בר רחל דומה הוא רב מרי בר רחל צריה דומה הוא אשותו היה מיהו רב אמרינן שהוא היה רב מרי בר רחל צריכא לזימנר דאיסור גיורא צא על רחל צת מר שמואל קודם שנתיגר דהא קאמר התם דהורמו שלא צקדושה הוה ורחל צת מר שמואל היטה כדאמר צכמה דוכתין רב מרי בר רחל צת מר שמואל ואמרינן צכתוצות (דף קכג.) דצנתיא דמר שמואל אישצתיין ושמא אז צא עליה ואף על גב דלאו לקמיה דר"ח ואמרו נשצימי וטהורה אני לאו כולהו אמרו הכי מיהו תימה אי רב מרי צריה דאיסור גיורא היינו ההוא דיצמות איך חי איסור כל כך מימות רב עד רבא והא רב יהודה תלמידו של רב ואמרינן צקדושין (דף עג:.) יום שמת רב יהודה נולד רב ואפילו רב מרי צנו צבר היה גדול בתורה הרבה צימי רב מנדמייה אפורסיה דצבל ורב מרי נמי איך יתכן שחי כ"כ ונראה כפירוש ר"ח דגרסינן ציצמות דרב אפי' אכשריה לרב מרי בר רחל ואע"י דציוס שמת רבא נולד רב אפי' יכול להיות שהיה רב מרי קטן צימי רבא וצימי רב אפי' צבר היה גדול בתורה וזקן ומניהו אפורסייה דצבל וכן ודאי נראה דיש צספרים רבים שכתוב צהם צשמעתא^(א) לאמרי לה והקשה דרב אפי' אכשריה לרב מרי בר רחל ומשני תרי רב מרי הוו ופירוש הוא שנכתב צספרים. מ"ר: **ב"לאו נמי יא מיחייב דה"ל יא** שניתן לאזהרת מיתת ב"ד. תימה לר"י מה צבק מ"מ ילקח על לאו דלא תעשה כל מלאכה דמיון שצא להוציר על מחמר וצמתמר ליכא מיתה אע"פ שצא להוציר נמי על שאר מלאכות דשייך צהו מיתה מכל מקום יש לו ללקות^(ב) כדאשכחן צצבא קמא (דף עד: ושס) דפליגי ר' יוחנן ור"א התם צעדים שהוכששו צנפס ולצסוף הוצמו דחד אמר נהרגין וחד אמר אין נהרגין ואמרינן נמי תסתיים דר' אלעזר דאמר אין נהרגין דאמר ר"א עדים שהוכששו צנפס לוקין ואי ס"י ר"א דאמר נהרגין ואפי' לוקין הוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אלא ש"מ ר"א דאמר אין נהרגין תסתיים אלמא משום דאין נהרגין כשהוכששו צתחילה לוקין ואמ"י דצעלמא ניתן לאו דלא תענה לאזהרת מיתה ב"ד היכא דהוצמו צתחילה^(ב) ועוד תימה לר"י דכל לאוין שצעולס שניתנו לאזהרת מיתת ב"ד יהיו לוקין עליהם כשלא התרו צהם למיתה אלא למלקות מההוא טעמא דלא ניתנו צאותה שעה לאזהרת מיתת ב"ד^(א) ונראה לר"י דשאני לאו דלא תענה דגלי ביה קרא דניתן למלקות כדאשכחן גצי עדות צן גרושה כדמפקינן צריש מסכת מכות (דף צ: ושס)^(ב) מוהרשעיו את הרשע והיה אם צן הכות הרשע ויכוין דכתב צלא תענה מלקות צהדיא אע"י דניתן לאזהרת מיתת ב"ד אית לן לאוקמי צכל מייל דלא מצי אחי לידי מיתת^(א) ומהאי טעמא נמי אחי שפיר הא דאמר צמכות צגמרא מעידין אנו את איש פלוני שהוא חייב לחצירו מאתים וזו ונמלאו וזוממים לוקין ומשלמין צברי ר' מאיר וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה דקאמר צשלמא לרבנן כדי רשעמו משום רשעה אחת אחת מחייבו כו' וקשה לר"י ל"ל למימר טעמא דרבנן משום כדי רשעמו תיפוק ליה דרבנן מוקימי לא תענה לאזהרה לעדים וזוממין ולא למלקות כדמוכח התם על משנת מעידים אנו את איש פלוני שחייב מלקות ארצעים וקשה לר"י נמי היכי מצי למימר לרבנן דלאזהרה דעדים וזוממים הוא דלתא ולא למלקות הא בצומה דגלות וצן גרושה מודו רצנן דאיכא מלקות ולמאי דפרישית אחי שפיר דכי היכי דלא אחי לידי מיתה אז לידי מלקות ע"י כאשר זמס לוקה משום לא תענה כיון דהתם לא צריך קרא דלא תענה לאזהרה לכאשר זמס משום הכי לקי צמעידים אנו צפלוגי שהוא צן גרושה אז שחייב גלות ואחי נמי שפיר הא דתלי טעמא דרבנן התם משום כדי רשעמו דאי לאו משום כדי רשעמו היו לוקין משום לא תענה אפי' לרבנן דאע"י דסצירא להו דלא תענה אזהרה לכאשר זמס הוא דלתא דלא ענש כאשר זמס אלא אם כן הוהיר והיו כללאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד שלא נכתב למלקות אלא לאזהרת מיתה ה"מ דוקא כשחייב מלקות מכאשר זמס כגון מעידים אנו צאיש פלוני שחייב מלקות מכאשר זמס אלא ממון לא מצעי התם לא תענה לאזהרה דכאשר זמס הוו מודו רצנן דלוקין משום לא תענה כמו צצן גרושה וגלות אי לאו משום כדי רשעמו ויאת"ל למאי דפירש דאי לאו דגלי קרא צהדיא מלקות צלא תענה אפי' לרבנן דאע"י דסצירא להו דלא תענה אזהרה לכאשר זמס הוא דלתא דלא ענש כאשר זמס אלא אם כן הוהיר והיו כללאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד שלא נכתב למלקות אלא לאזהרת מיתה ה"מ דוקא כשחייב מלקות מכאשר זמס כגון מעידים אנו צאיש פלוני שחייב מלקות מכאשר זמס אלא ממון לא מצעי התם לא תענה לאזהרה דכאשר זמס הוו מודו רצנן דלוקין משום לא תענה כמו צצן גרושה וגלות אי לאו משום כדי רשעמו ויאת"ל למאי דפירש דאי לאו דגלי קרא צהדיא מלקות צלא תענה אפי' למאן דמחייב צלאו שאין צו מעשה צלאו שאלן צו מעשה לאוקמא מילתא צין לרבנן צין לרצי מאיר דמתניתין דמכות אע"י דטעמא דלאו שאין צו מעשה נמי לא אחי לר"י^(א) ולמאי דפי' אינטריך והצדיקו למלקות אפי' למאן דמחייב צלאו שאין צו מעשה ועוד היה רגיל לתרך כיון דלא תענה סתם כתיב אכל מיילי קאי ולהכי מיחייב מלקות כאילו נכתב אצן גרושה ואגלות וכאילו נכתב לא תענה שקר צממון ולצן גרושה וגלות שאז לא היה הנכתב לממון ניתן לאזהרה כאשר זמס ולכך היה ראוי ללקות עליו והכי נמי השתא אע"פ שהא לא היה ראוי ללקות על אותו הניתן לאזהרת מיתה אפי' כשאינו יכול לצא לידי מיתה עכשוי יש ללקות עליו כל זמן שלא יוכל לצא לידי מיתה הוואיל ונכתב על מיתה לממון ציחד סתם וניתן להלקות עליו בצומת מיתה נמי ניתן ללקות כל זמן שלא יוכל לצא לידי מיתה ולפי טעם זה לא היה יכול לתרך צריש מכות משום דהוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתה ב"ד כי פריך ותיפוק ליה משום לא תענה דאע"פ שניתן לאזהרת מיתה יש ללקות עליו הוואיל ונכתב סתם על מיתה ודברים אחרים כדפרישית ולפי לשון זה לא אחי דרשה דוהצדיקו אלא למאן דאית ליה לאו שאין צו מעשה אין לוקין עליו כדמשני צריש מכות אבל קשה דצבל הש"ס חשיב לאו דשבת ניתן לאזהרת מיתת ב"ד ואמאי הא קאי נמי אללא דמחמר ושהיהא דאיסי (לעיל דף י:.) דליכא מיתה וי"ל כיון דכתיב כל העושה צו מלאכה יומת משמע סתם מלאכה דשבת היינו שצמיתה ולהכי לא משמע לאו דמלאכה דאיסי אבל לאו דלא תענה משמע שאר דברים שאין צהן מיתה ומלקות וכן לאו דמחמר דלא תעשה כל מלאכה אחת וצהמתך משמע אשאר חיובי צבת טפי ממחמר מדכתיב אחת כדקאמר הכא ל"מ מדכתיב לא תעשה ולא כתיב לא תעשו והוא"ל נמי אע"י דנפקא מאל ילא (עירובין פ:) צהדי תחומיין דצמלקות אין לוקין עליו אפי' לא התרו צו למיתה דכל סתם הווא"ל דשבת איתא צקרא דויכלא העם מהציב ומירון ראשון^(א) נראה לר"י עיקר. מ"ר: והא

עין משפט ונר מצוה

סו א מיי פ"ב מהלכות שבת הלכה א:
[סו] ב [מיי פ"ח מהלכות סנהדרין כג: כז:]



מוסף תוספות

א. על מחמר. מוס' הא"ש.
ב. בלא הכחשה. מוס' הא"ש.
ג. [ו] בכל הגמ' משמע אפי' התרו בו למלקות ולא למיתה דאע"י שלעולם לא יבא לידי חיוב מיתה כיון שלא התרו בו למיתה, חשיב לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד. מוס' ביק עד: ד"ה ב"ד. ד"ה הוה דהתם דמערין שהוא בן גרושה או בן חלוצה, או כמו עדים שהוכששו בנפש למ"ד אין נהרגין כשזוממו לבסוף, אבל למ"ד נהרגין אין סברא להעמיד בו הפסוק כיון שיכול לבא לידי חיוב מיתה. מוס' ביק עד: ד"ה הוה ל"ה.
ו. [ו] כה"ג בעלמא לא לקי. מוס' ביק עד: ד"ה הוה ל"ה.
ז. דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו. מוס' ביק עד: ד"ה הוה ל"ה.



רבינו הגנאל

רב זביד מתני הכי אמר רמי בר חמא המחמר אחר בהמתו בשבת בשוגג פטור במזיד חייב סקילה. ואקשי עליה רבא המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת חייבין על זדונו סקילה, את אין חייבין על שגגתו חטאת אין חייבין על זדונו סקילה. ופריך, ופטוהו היא. רבא אחוי דרב מרי בר רחל ואמרי דרב מרי בר רחל הוא אבוי דרב מרי בר רחל והוא מישאל. ללישנא בתרא אבוי קשיא את דרב אפי' דאכשריה לרב מרי בר רחל ומניה בפורסיה דבבל הות, פירוש ללישנא בתרא דקתיי רבא אבוי דרב מרי לה כי רבא הוא אבוי דרב מרי בר רחל והוא מישאל קשיא ליה הא דרב אפי' דאכשוי דכיון דאימיה מישאל מקרב אחין קרינא ביה, מכלל שאלא היה אבוי מישאל אלא אמר, ומפורש בפרק החולין ליבמתו. ומפקינן דילמא חיי רב מרי בר רחל, וזה אבוי מישאל. וכן תירוצי שמועה זו, רבא אבוי דרב מרי בר רחל, אי"ר יוחנן המחמר אחר בהמתו בשבת פטור מכלום, בשוגג לא מחייב חטאת (הוקשה) [דהוקשה] כל התורה כולה לע"ז. במזיד נמי לא מחייב (חטאת) [נסקילה], דתנן בפרק ארבע מיתות נמסרו לבית דין א[ו]המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת חייבין על זדונו סקילה, את חייבין על שגגתו חטאת חייבין על זדונו סקילה, ואוקימנא התם בתחומין ואליבא דר"ע, בהבערה ואליבא דר' יוסי. לא נמי לא מחייב, דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד, וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אין לוקין עליו.

א) צ"ח צדפוס וילנא הוצא הקטע מוסגר לטאן אחר מפות "אולפס דר' יוסי" אמנם נראה דמקומו כאן.